

1500698-12.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIANA MARIA MELHADO LIMA MACIEL

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... e confirmou que, em local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, o policial Barhun ficou em viatura descaracterizada e visualizou que o indivíduo, passando as características dele, fez movimentação típica de tráfico e encontrou com o acusado R\$ 31,00, 26 porções de crack e na calçada encontrou mais 39 de maconha; ele confessou que vendia cada porção por R\$ 5,00 e que era ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55 - Alemães

CEP: 13417-100 - Piracicaba - SP

Telefone: (19) 3372-3084 - E-mail: piracicaba2cr@tjisp.jus.br

1500698-12.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500698-12.2022.8.26.0599

Controle:

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu(s):

JUSSIEL BATISTA

Juíza de Direito: Miriana Maria Melhado Lima Maciel

VISTOS.

JUSSIEL BATISTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 12 de maio de 2022, por volta das 10h30, na Rua Vasco da Gama, defronte ao nº 226, bairro Pauliceia, nesta cidade e comarca, trazia consigo 26 eppendorfs de "crack" e 39 "papelotes de maconha" destinados à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A denúncia foi oferecida (fls. 95/101) sendo determinada a notificação do réu para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 103/104). Notificado (fls. 109), o réu apresentou defesa prévia, na qual aduziu a inexistência de questões preliminares e informou que irá se manifestar sobre o mérito ao final da instrução processual, além de requerer a revogação da prisão preventiva com fixação das medidas cautelares diversas da prisão (fls. 114/115). A denúncia foi recebida, designando-se a audiência (fls. 127/129). O réu foi citado, fls. 145.

Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas comuns (fls. 97), sendo o réu interrogado.

Em debates orais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade criminosa está consubstanciada no boletim de ocorrência de fls. 25/26, no auto de exibição e apreensão de fls. 28, na fotografia de fls. 29, no laudo de constatação de fls. 31/35, bem como no laudo definitivo de fls. 88/90, segundo o qual foi detectada cocaína e Tetrahydrocannabinol (THC) na substância apreendida.

2) Da autoria

A autoria ficou demonstrada nos autos.

A autoria foi comprovada pelos demais elementos de prova. Vejamos.

Em solo forense, o policial civil Márcio Luiz Teixeira De Camargo Barhun relatou que em local bastante conhecido dos meios policiais pelo tráfico de drogas, estava próximo com uma viatura descaracterizada e visualizou ele fazendo duas vendas, ele ia até um buraco na calçada, pegava no chão a droga e entregou para o consumidor, que estava em um veículo; acionou as demais viaturas, passando as características dele; com ele foi localizado 26 pedras de crack, dinheiro em notas diversas e 39 de maconha estava no buraco que ele se direcionava. Não o conhecia antes dos fatos e não participou da abordagem, mas ficou sabendo que ele confirmou que vendia a R\$ 5,00 e que havia acabado de pegar a maconha. A campana fez sozinho, por mais ou menos 15 a 20 minutos.

No mesmo sentido o depoimento do policial civil Rogério José Da Silva reconheceu o acusado nesta audiência e confirmou que, em local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, o policial Barhun ficou em viatura descaracterizada e visualizou que o indivíduo, passando as características dele, fez movimentação típica de tráfico e encontrou com o acusado R\$ 31,00, 26 porções de crack e na calçada encontrou mais 39 de maconha; ele confessou que vendia cada porção por R\$ 5,00 e que era morador de rua; ele não resistiu a abordagem. A confissão foi espontânea. Não o conhecia o acusado antes dos fatos, somente o local. O crack estava no bolso do acusado.

Na delegacia, o réu permaneceu silente. Judicialmente narrou que naquele dia, seu carro quebrou quando estava indo ao trabalho, então pegou um pouco de dinheiro para chamar o mecânico, mas quando voltou para o local, seu carro tinha sumido, então ficou nervoso e começou a beber e então foi até a biqueira para vender drogas e ter algum dinheiro, para usar mais drogas; alegou que estava na abstinência. Alegou que comprava droga no local e ao invés de comprar, pediu para fazer a venda. Disse que estava há mais de 2 anos e meio na rua e que não precisava ter feito isso, que está arrependido. Estava trabalhando com construção civil e também monta móveis. Disse que estava na rua tinha uns 2 dias, porque tinha brigado com sua mulher. O seu endereço é um sítio, na estrada do Boiadeiro. Que seu primeiro dia de venda foi no dia da abordagem. Respondeu a processos por receptação e tráfico de drogas. Dessa forma, devemos dar crédito à versão uníssona dos policiais, na medida em que não há indicação de que tivessem interesse em prejudicar o réu, até porque os depoimentos dos policiais encontram-se em consonância com a própria versão apresentada pelo acusado.

Por fim, como já vem decidindo a jurisprudência, a palavra de policiais, como funcionários públicos que são, tem validade como prova, a menos que haja alguma prova de que têm interesse no resultado da demanda penal.

A confissão do acusado, a quantidade de droga encontrada (65 porções de entorpecentes de duas variedades), superior àquela que normalmente é localizada com usuários de drogas (laudo fls. 88/90); a forma de embalagem da droga (em porções menores) também indica a atividade mercantil (vide fotografia de fls. 29).

Ademais, o réu confessou aos policiais e em juízo estar comercializando drogas, na qual cada porção de entorpecente era vendido por 05 reais, sendo que havia acabado de adquirir as porções de maconha para iniciar as vendas do respectivo entorpecente.

Assim, as informações sobre o tráfico no local, a quantidade da droga, a variedade de droga, sua forma de embalagem, o dinheiro apreendido e confissão informal, tudo revela que a droga tinha como destinação o consumo de terceiras pessoas. Ressalto que ainda que o réu seja usuário de entorpecente, a traficância não fica afastada, uma vez que várias pessoas nessas condições acabam por vender entorpecentes até mesmo para sustentar o seu vício ou pagar dívida de drogas. Além disso, a dependência refere-se à imputabilidade e não à caracterização do delito. A condenação, assim, é de rigor.

3) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

O réu possui antecedentes, demonstrando personalidade voltada para a prática reiterada de ilícitos, não possui atividade lícita e tampouco residência fixa, sendo as circunstâncias do artigo 59 a ele desfavoráveis, merece aumento de sua pena-base em 1/6: reclusão de 5 anos e 10 meses e pagamento de 583 dias-multa. Presente a agravante da reincidência (Certidão de fls. 52 – Processo nº 0011732-63.2019.8.26.0502 e fls. 55 – Processo nº 3037059-66.2013.8.26.0114) fará com que a pena-base sofra um aumento de 1/5 (seja por ter mais de uma condenação, seja em decorrência de ser reincidente específico): reclusão de 07 anos e pagamento de 699 dias-multa.

Presente a atenuante da confissão, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/6, permanecendo então em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 582 dias-multa.

A causa de diminuição referida no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, não é cabível diante da reincidência do réu e da personalidade.

A pena privativa da liberdade cominada ao delito de tráfico de entorpecente há de ser cumprida em regime inicial fechado, uma vez que o delito de tráfico de entorpecentes continua sendo crime equiparado aos hediondos.

Pena final: reclusão de 05 anos e 10 meses, em regime inicial fechado, e pagamento de 582 dias-multa, diária-mínima, vez que não há elementos a indicar maior capacidade econômica do acusado.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR JUSSIEL BATISTA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de reclusão de 05 anos e 10 meses, em regime inicial fechado, e pagamento de 582 dias-multa, diária-mínima.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, em razão da quantidade da pena aplicada.

O réu está preso e assim deverá continuar caso deseje recorrer desta sentença. É que sua condição profissional no momento da prisão (desempregado – fls. 05) e estado civil (solteiro – fls. 05) não o prende ao distrito da culpa. Assim, a prisão é necessária para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública. Não é possível a progressão de regime, não decorrente tempo suficiente.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu (fls. 77) à União, já que provenientes do tráfico de drogas, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Com o trânsito em julgado desta sentença, remeta-se à Senad a relação de dinheiro decretado o perdimento em favor da União, indicando o local onde se encontram depositados, nos termos do artigo 63, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.

Recomende-se o réu junto à instituição penal que se encontra, servindo-se esta sentença, por cópia digitalizada, como ofício.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas. Registre-se e Cumpra-se.

Piracicaba, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA